

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Ortega Salomé

Responsabilidad Internacional de los Estados por hechos ilícitos

Está regulado por una resolución de la Asamblea General de la ONU, pero no por la resolución en sí, sino por el anexo, la resolución lo único que dice es que “se aprueba el anexo”.

La responsabilidad Internacional del Estado, nos da dos situaciones:

- En primer lugar, los Estados incurren en responsabilidad internacional. No son los únicos que pueden incurrir, ya que una de las características para ser considerado sujeto del Derecho Internacional, era la de poder incurrir en responsabilidad internacional, como por ejemplo el Individuo ante la Corte Penal Internacional. Entonces ***todos los sujetos pueden incurrir en responsabilidad internacional***, porque sino no serían sujetos
Es aplicable solamente a los Estados, lo cual no significa que no haya otros sujetos que también puedan incurrir en Responsabilidad Internacional, pero van a tener otras reglas.
- También puede haber responsabilidad estatal por hechos lícitos, es decir, un hecho lícito puede generar responsabilidad internacional, pero se le aplica otras reglas.

La doctrina ha definido a la responsabilidad internacional de los Estados como una consecuencia negativa que sufre un Estado por haber cometido un hecho ilícito. Es algo malo que le pasa al Estado por haber cometido un hecho contrario a las normas internacionales.

Es una consecuencia negativa, ¿Es la única? NO, puede haber otras consecuencias negativa, por ejemplo, si el hecho ilícito fuera haber celebrado un tratado en oposición de una norma de Ius Cogens, además de la responsabilidad internacional que le quepa al Estado, la otra consecuencia negativa es la Nulidad absoluta por ser opuesto al ius cogens.

Durante mucho tiempo, la Responsabilidad Internacional de los Estados por hechos ilícitos se manejó por reglas y normas consuetudinarias, no había nada escrito, formal, no había tratados ni resoluciones de organismos internacionales, simplemente había unas recomendaciones y prácticas de los Estados, es decir costumbres. Osea que, las primeras normas sobre responsabilidad internacional de los Estados es a partir de la costumbre de los Estados.

En diciembre de 2001 la AGNU aprobó la resolución 56/83 , la cual es la resolución (Más bien el anexo) que regula responsabilidad internacional de los Estados por Hechos Ilícitos, no estamos hablando de algo que es un tratado, sino de una resolución de la AGNU, que no es tan antigua, sino que es una norma del siglo XXI.

Hay que tener en cuenta dos pautas fundamentales:

- Todo hecho ilícito, genera responsabilidad.
- La ilicitud del hecho queda exclusivamente determinada y calificada por el Derecho Internacional.

Un hecho ilícito en el ámbito internacional, va a tener dos elementos (tienen que darse los dos):

- ☐ **Elemento Objetivo**→ El quebrantamiento de una norma internacional de cualquier tipo, puede ser una norma convencional, una costumbre, un acto unilateral. Lo único que se pide es que esa norma esté vigente para quien debe cumplirla. Ej: Nunca podemos imputar responsabilidad a un Estado por una norma que no es exigible.
- ☐ **Elemento Subjetivo**→ Ese quebrantamiento de una norma internacional puede ser imputable al Estado, y este Estado puede quebrantar la norma jurídica tanto por acción o por omisión.

¿Cuando un hecho le es imputable al Estado? La resolución nos plantea dos supuestos

- El Estado responde en primer término por sus agentes. Los Agentes del Estado son toda aquella persona que trabaja en relación directa con el Estado y forma parte de la plantilla de empleados

públicos. Toda persona que forme la planta orgánica del Estado compromete la responsabilidad internacional del Estado.

- Al Estado le son imputable las acciones u omisiones de las personas que actúan bajo la aquiescencia del Estado, es decir que estas personas actúan como si fueran agentes estatales. Es lo que se llama relación de Hecho o Agentes de hecho del Estado, no son de derecho porque no forman parte de la plantilla de los Estados, pero en la práctica actúan como si lo fueran. Ej: Los grupos paramilitares (Triple A)

Para determinar cuál es la relación de aquiescencia ahí también tenemos dos teorías, que no surgen de la resolución en sí, sino que surgen de dos fallos que son anteriores a la resolución, que son dos fallos internacionales:

□ **Corte Internacional de Justicia. Nicaragua c/ Estados Unidos (1986), que después la Corte va a repetir en el caso Bosnia c/ Serbia (2000) por el delito de genocidio:**

Se discutía la responsabilidad del Estado por grupos paramilitares, es decir personas que no actuaban bajo la grilla del Estado, pero sí bajo su aquiescencia. Esos grupos paramilitares cometieron un montón de matanzas en Nicaragua, entonces Nicaragua en el fallo quería que EEUU se hiciera responsable por esos hechos criminales, y la Corte luego de analizar el caso, emite un fallo en donde sentó la Teoría del Control Efectivo. Esta teoría plantea que para que un Estado pueda ser responsable por lo que hace personas bajo su aquiescencia, el Estado debe controlar de manera efectiva a esas personas, es decir que tiene que dirigir. En este punto la Corte rechazó la demanda por la Teoría del Control Efectivo, no se pudo probar que EEUU, si bien armaba estos grupos paramilitares, no se pudo probar que le ordenaba a hacer esas matanzas que este grupo realizó. Entonces, la Teoría plantea que para hablar de aquiescencia estatal, el Estado no sólo debe tolerar, no sólo financiar, no sólo armar, sino que tiene que dirigir, tiene que haber una dirección completa del Estado.

Es un criterio que actualmente la Corte sigue manteniendo

□ **Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Caso Tadic (1995), no se juzga a un Estado, sino que se juzgaba a una persona física**

El tribunal penal para la ex Yugoslavia, juzgaba personas físicas, y uno de los condenados era Tadic que era un paramilitar Serbio-Bosnio, es decir una persona que no pertenecía a las fuerzas armadas Serbias, pero que en la práctica peleaba para Serbia, y en esta lucha cometió una serie de crímenes por los cuales respondió internacionalmente. Si bien lo que se discutía era la responsabilidad penal individual de Tadic, de alguna manera se discutió la responsabilidad del Estado Serbio, porque Tadic era una persona que actuaba bajo la aquiescencia de Serbia, por lo tanto el TPY al momento de definir que es Aquiescencia, va a citar el caso de Nicaragua c/ EEUU pero, este tribunal se va a apartar de ese criterio y adopta un nuevo criterio que es el Criterio del Control Global. El control Global establece que para poder imputar un hecho cometido por personas bajo su aquiescencia, no hace falta que el Estado lo dirija, basta con que ese Estado controle globalmente ese grupo paramilitar, es decir que lo financie, lo entrene, le de ciertas directivas, pero no necesita precisión, sino que simplemente que haya una relación de dependencia global entre el Estado y el Grupo paramilitar, ya se configura el supuesto de actuar bajo la aquiescencia militar, y por lo tanto lo que haga ese grupo paramilitar, resulta imputable al Estado.

El TPY fundamenta esto con:

1. El tribunal entiende que hay una costumbre de los Estados que se manejan con un control global, en general ningún Estado dice de hacer algo explícitamente, sino que siempre hay un control global
2. El tribunal dice que si no tuviéramos el Control Global, la Teoría del Control Efectivo exige un nivel de prueba muy alto.

Basta con que haya una relación de agencia del Estado sobre el grupo paramilitar para que la responsabilidad del Estado quede comprometida.

La diferencia entre la responsabilidad internacional y la responsabilidad civil, es el daño, es importante que en el derecho interno exista un daño para que exista una verdadera responsabilidad civil, sin embargo en la responsabilidad internacional, no hay daño. En el derecho internacional podemos tener responsabilidad del Estado sin daño.

SUPUESTOS QUE EXCLUYEN LA ILICITUD.

En determinados supuestos, hay circunstancias que excluyen la ilicitud del Acto, es decir que existe un eximente, donde podemos apreciar una situación que en primera fase parece un ilícito, pero cuando nos ponemos a analizar esa situación, vemos que en el medio opera una causal que elimina la antijuricidad de ese hecho, es decir que quita lo ilícito por lo tanto el Estado que actúa de esa manera no está actuando contrariamente a derecho, sino que lo está haciendo legítimamente

Dentro de la Resolución tenemos un capítulo entero referido a las circunstancias que excluyen la ilicitud del acto.

Circunstancias que excluyen la ilicitud

☐ **Legítima Defensa:** La resolución dice que siempre y cuando sea ejercida conforme a la carta de la ONU (ART 51 de la Carta). Siempre y cuando la legítima defensa sea conforme a la Carta de la ONU, no es ilícito, es decir que al estar frente a una acción ilícita no hay responsabilidad internacional para el Estado que se defiende y los daños que se le causen al Estado agresor no son indemnizables.

☐ **Consentimiento.** Es una figura que establece que cuando un Estado presta voluntariamente, libremente su decisión frente a otro, el hecho ilícito no es tal dado a que el Estado lo ha consentido. Ejemplo: Un Estado permite la introducción en su territorio de tropas de otro Estado para hacer una maniobra conjunta, tiene que mediar consentimiento, si no media consentimiento, es una violación al art 2.4 de la Carta de la ONU, pero como hay consentimiento, no hay hecho ilícito.

La doctrina entendió que para que el consentimiento fuera válido, debía ser expreso, anterior a los hechos, y dado por una alta autoridad del Estado. Sin embargo la Jurisprudencia internacional se encargó de tipificar esto en el caso “Zabarcar” y fue fallado por un tribunal arbitral. Zabarcar era un nacionalista hindu, estamos a principios del siglo XX, la India en ese momento era colonia de Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía a la India, Zabarcar era un nacionalista hindu y es detenido por los ingleses, quienes lo llevan en un barco a Londres para ser juzgado por diferentes delitos cometidos en contra del imperio británico. El barco que trasladaba a Zabarcar hace una escala técnica en Francia de Marsella, Zabarcar aprovecha esta situación para escapar, pero en la inmediaciones del puerto, Zabarcar es detenido por dos gendarmes franceses, quienes lo entregan al Capitán del buque y Zabarcar sigue su ruta a Inglaterra. Cuando esto sucedió, Francia se quejó, dado a que la persona ya estaba en territorio francés, por ende Inglaterra debía pedir la extradición, fueron a un tribunal arbitral, el cual entendió que había habido un consentimiento de parte del Estado francés para con el Reino Unido, ya que los gendarmes son agentes estatales, y voluntariamente entregaron a Zabarcar voluntariamente a las autoridades del Buque, por lo tanto Francia había consentido y había renunciado al proceso de Extradición, por ende no se podía quejar

LÍMITE → NORMAS DE IUS COGENS.

☐ **Fuerza Mayor.** → También llamada “Caso Fortuito”. La fuerza mayor está relacionada con hechos de la naturaleza. Se trata de hechos imprevisibles y que si se pudo prever, no se pudo evitar. Implica que si por causa de una cuestión de fuerza mayor, se ha dejado de cumplir una obligación internacional, el Estado que ha sufrido esta circunstancia, puede alegar la fuerza mayor y de esa manera verse eximido de esa responsabilidad.

¿Cuándo NO se puede alegar fuerza mayor? No excluye responsabilidad internacional por fuerza mayor cuando:

1. El Estado que quiere o pretende alegar la fuerza mayor, contribuyó a que esa fuerza mayor se produjera. Es decir que si el Estado tuvo alguna conducta que después pudo repercutir una circunstancia de fuerza mayor, el Estado no la puede alegar.

2. Cuando el propio Estado se comprometió a responder aun en caso de fuerza mayor. Si el propio Estado asume de antemano que puede o que va a responder, aun en caso de fuerza mayor, entonces no puede alegar fuerza mayor.

☐ **Peligro Extremo.** Es una causal que excluye la ilicitud del acto, porque cuando un Estado actúa bajo peligro extremo, incumple una norma del derecho internacional, para salvar la vida de personas confiadas en su custodia. Es decir, el Estado actúa como actúa dejando de cumplir el Derecho Internacional, pero lo hace para salvaguardar la vida de personas que le fueron confiadas. Si el Estado no actúa, puede incumplir la obligación de proteger, dado que el Estado para todas las personas que sean sus ciudadanos tiene el deber de protección y cuidado.

¿Cuándo no se puede alegar peligro extremo?

1. Cuando el Estado que alega peligro extremo, contribuyó a su producción
2. Se puede alegar Peligro extremo, siempre y cuando, el Proceder del Estado no genere una situación de peligro extremo igual o mayor. Es decir, no podemos salvar un grupo de personas alegando peligro extremo, pero mi proceder como Estado condena a una igual cantidad de gente o más al mismo peligro.

Ejemplo: Buque Torre y Canyon.

☐ **Estado de necesidad.** A diferencia del peligro extremo, que lo que está en juego es la vida de personas, en el Estado de Necesidad lo que está en juego es el interés esencial del propio Estado. Por ejemplo: Algún interés esencial de su propio perfil de soberanía, es decir que está en juego su propia supervivencia. Mientras que en el peligro extremo lo que estaba en juego era la supervivencia de vidas humanas, en el estado de necesidad está en juego un interés esencial del Estado, entendiéndose por tal algo sin lo cual el Estado corre el riesgo de desaparecer. Un Estado puede incumplir una obligación internacional, alegando Estado de necesidad si demuestra que lo hizo para salvaguardar un interés esencial de sí mismo .

No se puede alegar Estado Necesidad...

1. Tiene que ser la última medida, antes debe agotarse todas las posibilidades antes de alegar Estado de Necesidad (LEY DE ÚLTIMO RECURSO)
2. Cuando el Estado que pretende alegar contribuyó a que la situación pasara.
3. Si procediendo mediante Estado de Necesidad, el Estado le genera a otro Estado, Estado de Necesidad.

Ejemplo: Cuando está en Juego uno de los Elementos del Estado.

☐ **Contramedidas.** Son medidas contra otras. Se lo define como un accionar legítimo de un Estado que deja de cumplir una obligación internacional como respuesta a un incumplimiento previo de la otra parte.

Características

- No pueden implicar el uso de la fuerza armada.
- No puede implicar la violación de los Derechos Humanos
- No puede implicar ningún tipo de violación a los Derechos diplomáticos. Ej: Asaltar una sede diplomática
- Antes de tomar una contramedida, hay que dar aviso a la otra parte
- Las contramedidas siempre deben ser proporcionales a la medida anterior y deben ser tomadas de manera que en el futuro se permita reanudar la relación entre los Estados.

La contramedida dura mientras dure la situación que le dio origen, o sea que mientras el otro siga incumpliendo yo con mi contramedida puedo seguir incumpliendo. Pero la contramedida debe cesar cuando las partes llevan al caso ante un tribunal arbitral o a cualquier medio de solución pacíficas de controversias vinculantes (obligatoriedad), ejemplo la CIJ.

Ejemplo: 1979 la Revolución en Irán.

Si se produce alguna de estas el **hecho deja de ser ilícito** y el Estado que actúa en virtud de alguna de estas exclusiones y eximentes **no incurren en responsabilidad internacional. LE QUITA LA ILICITUD.**

NINGUNA DE ESTAS JUSTIFICACIONES SIRVEN PARA NEGAR UNA VIOLACIÓN AL IUS COGENS.

LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR:

¿Quién puede reclamar la responsabilidad internacional de un Estado por hechos ilícitos? Hay que ver que clase de obligación está incumplida:

- **Obligación Interpartes**→ Si es una Obligación que solamente afecta a un Estado o grupo de Estado, quien puede reclamar son ese o esos Estados. Ej: Argentina celebra un tratado comercial con Brasil, y Brasil no cumple, ¿Quién puede reclamarle? Argentina.
- **Obligación Erga omnes**→ Si se trata de una obligación erga omnes, es decir hacia todos, como por ejemplo las obligaciones que emanan de compromisos internacionales de derechos humanos, y lo que está vulnerado en ese caso es el Ius Cogens, ahí si hay una legitimación amplia y cualquier otro Estado puede reclamar. Ejemplo: En caso de que se cometan crímenes de guerra, ¿qué otro Estado podría reclamar y exigir el cese de dicha conducta? Cualquiera ya que lo que está afectado es el Ius Cogens, es decir el Orden Público Internacional, es decir que hay una norma imperativa del Derecho Internacional que ha sido vulnerada.

REPARACIONES:

Todo acto ilícito genera responsabilidad, y toda responsabilidad genera el deber de reparar.

¿Qué es reparar? La reparación consiste en volver las cosas a un Estado anterior, tratar de corregir el hecho ilícito en sí.

La resolución 53/86 nos habla de 3 formas de reparar, pero podemos agregar una cuarta que es muy típica. Las tres formas que nos nombra la resolución son:

Las formas de reparación, pueden actuar de manera alternativa o conjunta, no son excluyentes entre sí.

Debe ser integral, existe el principio de la Reparatio in Íntegro, es decir una reparación total del hecho ilícito

☐ RESTITUCIÓN

Restituir es de alguna manera, volver las cosas a su estado anterior, corregir el hecho ilícito volviendo las cosas para atrás. Ejemplo: Un Estado le sustrajo una obra de arte a otro, el otro Estado le devuelve la obra.

Artículo 35: Restitución

El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre que y en la medida en que esa restitución:

a) No sea materialmente imposible;

b) No entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización.

☐ INDEMNIZACIÓN

Es hacer un pago en dinero, que debe cumplir todo lo ocurrido, todo el daño e inclusive, dice la resolución, cuando hay indemnización no solo hay que pagar un monto en concepto de capital, sino también intereses, es decir que la indemnización debe incluir el pago de intereses y reparar todo el daño causado.

Un Estado que le robo un cuadro a Otro, además de devolverlo, y ambos llevan el caso a un tribunal arbitral, el tribunal arbitral además de exigir la reparación ¿puede fijar una indemnización? SI, pueden estar las dos cosas

Artículo 36: Indemnización

1. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a indemnizar el daño causado por ese hecho en la medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución.

2. La indemnización cubrirá todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la medida en que éste sea comprobado.

☐ SATISFACCIÓN

Tiene que ver más con las cuestiones del honor. Dar satisfacción de algo incluye medidas tales como: reconocer la responsabilidad internacional, pedido público de disculpas, pedido formal de disculpas de la máxima autoridad.

Límite al Pedido de Disculpas → Nunca un Estado puede ser obligado a efectuar un pedido de disculpas en términos humillantes.

La satisfacción debe implicar la garantía de no repetición

Artículo 37: Satisfacción

1. *El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización.*

2. *La satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada.*

3. *La satisfacción no será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable.*

A estas tres formas se le puede agregar una cuarta forma que es muy común, en especial en cuestiones relativas a Derechos Humanos, que es la

☐ ADECUACIÓN NORMATIVA.

Llevar el derecho interno a las exigencias y a los estándares que piden las normas internacionales.

Derechos Humanos.

¿Cuándo surge el concepto de los Derechos Humanos y que implicó este surgimiento?

Tradicionalmente, es decir hasta la segunda guerra mundial, los derechos que las personas tenían estaban directamente ligados al Estado de Pertenencia. Esto quiere decir que la única protección y los únicos derechos que las personas tenían eran la ley interna del país de origen y si se encontraban en el extranjero, la protección diplomática, ósea la protección consular y diplomática, embajadores y cónsules. Por lo tanto, que yo tuviera más o menos derechos dependía de que el Estado tuviera mi nacionalidad.

Teniendo en cuenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es a partir de ese momento y gracias a la labor de la Asamblea General de la ONU y del ECOSOC, se entendió que era necesario dotar al sistema internacional de un cúmulo de derechos que fueran por iguales para todos, y que no dependieran de la pertenencia a tal o cual Estado, sino que surgieran de la dignidad misma de la persona, es decir que fueran derechos inherentes al ser humano y que no dependieran de una condición particular.

Antecedentes:

- ☐ Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Revolución Francesa→ Por primera vez se habla de Derechos Humanos o Derechos del Hombre, teniendo en cuenta que en ese momento, al hablar de Derechos del Hombre no era Genérico, sino que excluían a las mujeres, que por ejemplo, no podían votar.
- ☐ Muchos autores entienden que los DDHH son un reflejo del Derecho Natural. Los derechos del hombre surgen de la razón ¿y la razón de donde los capta? de la naturaleza, porque son propios del derecho natural
- ☐ Otra teoría plantea que los DDHH son una construcción social en la lucha que el individuo tiene siempre con el Estado, para ir ganando derechos frente al poder del Estado. Es decir que hay cosas que antes el Estado podía hacer con respecto a las personas, pero con el tiempo fue perdiendo esas potestades y quienes fueron ganando esos derechos fue el individuo.
- ☐ Luego de la segunda guerra mundial aparece esta necesidad de hablar de derechos básicos y comunes a todas las personas y es por eso que en el año 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego de esto vamos a ver que ha habido un sin número de instrumentos jurídicos que protegen los DDHH.

Desde el punto de vista procedimental y estructural de los DDHH, tenemos, que además de los instrumentos jurídicos que otorgan y reconocen estos derechos, tenemos órganos ante los cuales esos derechos se pueden hacer valer, y para hablar de eso vamos a encontrar que tenemos Sistemas de Protección de Derechos Humanos

Sistemas de Protección de Derechos Humanos

Pueden ser de dos formas:

- Universales → Es el Sistema que se da ante los órganos de Naciones Unidas
- Regionales → Se dan ante organizaciones internacionales locales, como por ejemplo, OEA.

Dentro de estos sistemas de protección vamos a encontrar dos tipos de mecanismos:

- Convencionales → Basados en Tratados
- No Convencionales → Son generalmente resoluciones.

La diferencia radica en que los mecanismos convencionales que están basados en tratados, por ejemplo, el mecanismo para la protección de los Derechos Civiles y Políticos en el marco de la ONU, esos mecanismos convencionales ¿A que Estados Obligan? Solamente a los que sean parte. En cambio los mecanismos no convencionales, como son resoluciones de organismos de los cuales todos los Estados forman parte, en principio obligan a todos

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERAMERICANO.

Se da en el marco de una organización internacional regional como es la OEA, en ese sistema interamericano vamos a encontrar mecanismos Convencionales, No convencionales y Extraconvencionales.

El sistema regional de la OEA, lo vamos a poder encontrar en distintos niveles.

- 1 NIVEL

Cuando se crea la OEA, no había órganos de protección de los Derechos Humanos, fue recién en los años '50 básicamente en donde se crea la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos**, este va a ser el primer órgano que va a aparecer en el sistema interamericano dentro del marco de la OEA. Durante sus primeros años cumplió funciones de promoción y difusión de DDHH, es decir organizaba jornadas, actividades de difusión, concientización de los DDHH, es decir no cumplía un rol jurídico propiamente, sino que era más bien un rol académico. Poco fue empezando a tener un rol, sobretodo cuando en latinoamérica empezó a haber denuncia de violaciones masivas a los Derechos Humanos, en distintos países, de distinto signo político, como por ejemplo con las dictaduras o luego del triunfo de la Revolución Socialista de Cuba en el año '59, por lo tanto la Comisión Interamericana empezó a recibir denuncias, y pese a no estar entre sus funciones, empezó a tratarlas. Entonces se decidió que a partir de ese momento la CIDH debía tener no tan solo un rol protocolar o académico, sino también debía ser dotada de funciones jurídicas, en un sistema en el cual se le otorgaba un rol de organismo dentro de la OEA.

Luego, por una nueva reforma que se le hace a la Carta a la OEA, se decide elevar el rango de la CIDH a Órgano principal de la OEA, por lo tanto al ser un órgano principal, que no solo tiene una función protocolar y de difusión de DDHH, sino una función de cuidado, control y monitoreo de la situación de los DDHH en los Estados. TODOS LOS ESTADOS PARTE CAEN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA CIDH. Si un Estado quisiera escapar del control de la CIDH deberá denunciar la carta de la OEA y salirse de la OEA, para así no quedar sujeto al monitoreo y el control de la CIDH. El fundamento de esto es la Carta de la OEA y va a aplicar normas en virtud de la Declaración Americana de Derechos Humanos.

- 2 NIVEL:

En el año 1969 los Estados de la OEA van a crear la **Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica**, el cual se van a ratificar las funciones de la CIDH, es decir que el Pacto contiene las normas referidas a la labor jurídica de la comisión, inclusive cómo presentar una denuncia ante la CIDH. Lo interesante de este pacto es que crea otro órgano más, que es la **Corte Interamericana de Derechos Humanos**. La naturaleza jurídica de la Corte IDH, es un órgano creado por un tratado, es decir es un órgano estrictamente convencional. La Corte no es un órgano principal de la OEA .

La CIDH y la Corte IDH son los dos órganos de protección de Derechos Humanos a nivel interamericano. La CIDH tiene sede en Washington y la Corte IDH tiene sede en Costa Rica.

Con ser parte solamente del Pacto de San José de Costa Rica, ¿un Estado podrá ser demandado ante la Corte IDH? NO. Es necesario una aceptación de la competencia contenciosa que es mediante una declaración.

2DO NIVEL DE PROTECCIÓN: Todos los estados de la oea que hayan ratificado el pacto de san José de Costa Rica sin aceptación de la competencia. Muchos Estados del Continente Americano de la OEA, ratificaron el Pacto de

San José de Costa Rica, pero no aceptaron la competencia contenciosa de la Corte IDH. Entonces, estarían bajo el segundo nivel, porque acá puede intervenir la CIDH, la cual va a poder aplicar el Pacto de San José de Costa Rica.

- **3 NIVEL:**

Los Estados de la OEA que ratificaron el Pacto de San José de Costa Rica y que aceptaron la competencia contenciosa de la Corte IDH. No solamente va a intervenir la CIDH, no solamente va a aplicar el Pacto de San José de Costa Rica, sino que también va a poder intervenir la Corte IDH, la cual va a poder emitir una sentencia obligatoria para el Estado.

PROCEDIMIENTO

La puerta de entrada al Sistema Interamericano siempre va a ser la CIDH. ¿Las Personas pueden ir directamente ante la Corte IDH? NO, la Comisión y los Estados son los que llevan un caso ante la Corte, pero las personas podemos presentar una petición individual ante la CIDH.

REQUISITOS SUSTANCIALES PARA PRESENTAR UNA PETICIÓN INDIVIDUAL.

1. **Legitimación Activa**→ ¿Quiénes pueden presentar una petición individual ante la CIDH? La Legitimación es amplia, porque la Petición puede ser presentada por: Una Persona; un grupo de personas o una ONG reconocida en los Estados de la OEA. Si la ONG está en falta de papeles y no está reconocida como persona Jurídica, entra igual al ser un grupo de personas.
2. **Legitimación Pasiva**→ Para estar dentro de una violación de Derechos Humanos, tenemos que estar en presencia de la acción u omisión del Estado. Entonces la Legitimación Pasiva tiene que ser contra un Estado, que debe como mínimo parte de la OEA.
3. **Haber agotado los recursos internos**→ Implica que los sistemas de protección de los DDHH son subsidiarios, es decir lo que se busca en primer término que la presunta violación al derecho lesionado se resuelva ante los tribunales nacionales, por lo tanto primero hay que tratar de resolver el caso los tribunales nacionales, y recién cuando se agota la vía interna, estaría habilitado este supuesto para ir directamente ante la CIDH. Tiene que ser recursos efectivos y eficaces. El recurso es efectivo cuando realmente existe y cumple su finalidad y es eficaz cuando está diseñado para eso. No hay que agotar las vías internas cuando:
 - Cuando hay un retraso injustificado, es decir cuando el caso se demora por demasiado tiempo y eso lo tiene que decidir la comisión
 - La sola presentación de un habeas corpus negativo.
 - Cuando hay amenazas al denunciante o a sus abogados
4. **Plazo**→ 6 meses desde el agotamiento de los recursos internos, es decir que si yo quiero llevar un caso ante el sistema interamericano directamente desde la Comisión, una vez que se agotaron los recursos internos, el plazo máximo es de 6 meses para presentar el caso, si no se presenta el caso dentro de esos 6 meses, la acción caduca, no se lo puede presentar. Hubo un caso en que la CIDH aceptó una petición a los 6 meses y un día, como una suerte de período de gracia. Estos 6 meses se cuentan a partir del momento de la notificación del que el recurso interno fue agotado.
5. **No duplicidad**→ Implica que si se presenta un caso ante la CIDH, es decir ante el sistema interamericano, no puedo ir por el mismo caso ante el sistema de la ONU.

REQUISITOS FORMALES→ La denuncia no tiene que ser anónima, tiene que estar firmada, es decir que tiene que tener los datos de la persona que la hace, la dirección de contacto, etc.

Una vez que la CIDH recibe el caso, primero tiene que cerciorarse, tiene que hacer lo que se llama la **admisibilidad**, verificar si los requisitos sustanciales se cumplen. Si considera que el caso es admisible, le corre traslado al Estado, quien tiene asegurado su derecho a defensa, es un proceso bilateral, por lo tanto el Estado tiene un plazo para contestar y para defenderse. Generalmente los Estados alegan para frenar la petición, va a defenderse con la excepción de no agotamiento de recursos internos.

Para tratar de llegar a una solución, antes de que se de todo el procedimiento, cuando el Estado recibió el Caso, la CIDH, siempre y cuando la circunstancias lo permitan, entre el peticionario y el Estado va a tratar una solución amistosa, es decir negociar un arreglo.

Suponiendo que la solución amistosa no se de, porque puede pasar que la situación no lo permita o no lleguen a un arreglo, ahí si se va a lo Contencioso, es decir a un procedimiento cuasi judicial, dado a que la CIDH no es un tribunal, tiene una naturaleza jurídica de índole más administrativa, no son jueces son comisionados, son 7 comisionados elegidos por los Estados de la OEA. Los Estados de la OEA eligen a 7 personas de alta calidad moral y conocimiento en DDHH para que integren la CIDH.

Entonces se inicia un procedimiento cuasi jurisdiccional que va a culminar en un informe.

PROCEDIMIENTO.

El peticionario presenta la petición ante la CIDH, la cual le va a dar traslado al Estado, supongamos que la petición es admisible y fracasa la instancia de solución amistosa, comienza este proceso cuasi contencioso, por el cual el Estado va a contestar la denuncia, se va a defender, generalmente oponiendo excepciones, principalmente la falta de agotamiento de los recursos internos, y obviamente responde alegando que no hubo violación de DDHH.

Suponiendo que el caso sigue avanzando, y no hubo solución amistosa, en un primer momento la CIDH va a emitir un informe, cuando llega a la conclusión si hubo o no hubo violaciones a los DDHH, la Comisión va a dictar un informe llamado "Informe del artículo 50" que está establecido en el artículo 50 del Pacto de San José de Costa Rica. Se trata de un informe completamente confidencial, es decir que la CIDH hará un informe, se lo trasladará al Estado, y el Estado no está facultado a publicarlo. La CIDH en ese informe realiza observaciones a ese Estado, le hace propuestas, suponiendo que haya encontrado violaciones al Pacto de San José de Costa Rica, le solicita al Estado que tomen ciertas medidas, sin embargo esto es Confidencial entre la CIDH y el Estado.

Si 3 meses después de la presentación, el caso no fue resuelto, suponiendo que la hubo una violación a los DDHH, el Estado no lo resolvió, se abre dos caminos para la CIDH:

- **Publicar el informe**→ El informe del artículo 50 se hace público. Inclusive se le fija un plazo al Estado para que cumpla con las recomendaciones, pero siempre la comisión no ordena, sino que dicta recomendaciones, como debería repararse la violación a los DDHH.
- **La Comisión eleva el caso a la Corte IDH**→ Siempre y cuando esto sea posible, porque para que esto sea posible tenemos que estar en presencia de un Estado que haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Supongamos que elevar el caso a la Corte es posible, ¿Cómo decide la Comisión si lleva el caso o no a la Corte? Originariamente era puramente discrecional, decide o no decide si llevar un caso a la Corte o no. Luego de la última reforma al reglamento de la CIDH, se presume que todo caso debe llevar a la Corte IDH y para esto se tomaron dos medidas:

1) **Obligación de Preguntar al peticionario**

2) **El peticionario tiene ante la Corte IDH tiene un Locus Standi**→ Si bien el peticionario no lleva el caso ante la Corte IDH, tiene una posición autónoma para litigar frente a la Corte, tiene la posibilidad de aportar pruebas, presentar alegatos, etc. Esto se deba a que, suponiendo que la CIDH decide llevar el caso ante la Corte ¿Quién va a demandar al Estado ante la Corte? La misma CIDH.

❖ CIDH→ Demandante

❖ Peticionario→ Con un Locus Standi en contra de un Estado

❖ Corte IDH→ Tercero Imparcial

Si no hay arreglo, se produce la terminación normal, la cual es el dictado de una sentencia que es obligatoria, y a la cual los Estados se comprometen a cumplir en Buena fe. ¿Esa sentencia ante la Corte IDH es apelable? NO, es definitiva. Tiene solamente el recurso de aclaratoria, que implica que si la corte condena a pagar 70 millones, ¿70 millones de que?.

La Corte IDH en la sentencia debe demostrar 3 cosas:

1. El caso es admisible

2. Que este probada la violación a los Derechos Humanos y que esa violación le sea imputable al Estado demandado.
3. Hacer un Capítulo sobre reparaciones, que puede ser una indemnización. Y el Estado debe dar garantía de No repetición

¿Cómo se cumple esta Sentencia?

- La Parte tiene una indemnización pecuniaria, se puede ejecutar con el procedimiento del Derecho interno de ejecución de sentencia contra el Estado. ¿Qué parte de la sentencia se puede ejecutar? La parte dineraria se ejecuta conforme a lo que son los procedimientos internos de los Estados para ejecutar sentencias contra el Estado. Es decir, la sentencia de la Corte IDH se va a ejecutar como si fuera una sentencia dictada por un tribunal nacional.

COMPETENCIA CONSULTIVA.

- **Legitimación para pedir una opinión consultiva**→ Los Órganos principales de la OEA y los Estados.
- Solo pueden pedir una opinión consultiva sobre temas relacionados a Derechos Humanos.
- **Materia**→ La interpretación de un Tratado y sobre la compatibilidad de la legislación interna de un Estado con una obligación internacional.

El pacto de San José de Costa Rica, dice que la Corte IDH podrá emitir opiniones consultivas sobre este pacto y sobre otros tratados ¿Cuáles son los otros tratados?--> Los Estados de la OEA emiten una opinión consultiva a la Corte para aclarar cuales son los otros tratados. La Corte va a responder diciendo que puede interpretar cualquier tratado de DDHH, siempre y cuando al menos uno de los Estados parte de ese tratado, sea un Estado parte de la OEA.

Hubo un caso en que la Corte puso un límite, primero viene la opinión consultiva, osea es amplia, la Corte podrá emitir una opinión consultiva de cualquier tratado siempre y cuando sea de DDHH. Sin embargo, la Corte IDH puso un límite, la Corte no va a interpretar ninguna norma de DDHH sea cual fuere, si esto va a en contra de la Competencia Contenciosa.

La CIDH tiene la facultad de hacer visitas in loco, es decir visitas al lugar. La CIDH puede desplazarse de Washington e ir a hacer una visita a un determinado país. Consiste en que la CIDH le formula a un Estado un pedido para poder ir a visitarlo, para luego elaborar un informe acerca de la situación en general de los DDHH

SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DDHH.

En 1945 cuando se aprueba la carta de la ONU, se crean una serie de Órganos, pero ninguno de ellos tenía una competencia específica para abordar la temática de Derechos Humanos. El concepto de DDHH se encontraba en el art 1 de la Carta de la ONU, por ende era un propósito, es decir algo que había que lograr a futuro. En ese sentido, la ONU, a poco de haber comenzado su labor, crea un órgano, que en un principio fue muy bueno, pero al tiempo se transformó en un órgano muy criticado, porque era un órgano de tipo más político, que era la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, era el órgano que se creó para poder evaluar y monitorear la situación de los DDHH en todos los países, sin embargo el problema de quienes la integraban no tenían una independencia, sino que eran funcionarios políticos de los Estados, y por lo tanto, con el correr de los años, la politización de la Comisión de Derechos Humanos, fue notoria. En el año 2006, la Comisión de Derechos Humanos, fue dada de baja y la AGNU en la resolución del año 2006 crea el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Consejo de DDHH, está integrado por 47 Estados, elegidos por la AGNU y los Estados que formen parte del Consejo de Derechos humanos de la ONU tienen que ser Estados que se caractericen por su **gran compromiso y lucha en defensa de los DDHH.**

En el año 1993 se hizo una conferencia internacional sobre DDHH, que fue la Conferencia de Viena del año 93 sobre Derechos Humanos. Fue en esta conferencia donde se discutió “Relativismo Cultural vs Universalidad” y a su vez por pedido de la sociedad civil, la ONU crea un nuevo órgano, a modo de órgano coordinador en materia de Derechos Humanos, que es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Dentro del Sistema de la ONU, vamos a encontrar dos mecanismos:

- **Mecanismos Convencionales** → Se va a llevar adelante mediante diversos órganos que son creados por Tratados. El sistema de los Comités llevan todos el nombre del tratado del cual forma parte, salvo uno que es el Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- **Mecanismo Extraconvencional.** → Se da en el Consejo de Derechos Humanos. No está basado en un pacto sino en otro tipo de normativa. También tenemos el alto comisionado para los Derechos Humanos.

RELATIVISMO CULTURAL VS UNIVERSALIDAD.

¿Qué es el relativismo cultural? Puede haber diferentes visiones según el país y la cultura en la que nos encontremos. La visión universalista de los DDHH plantea que los Derechos Humanos son válidos para todo el planeta independientemente de cualquier cultura.

En la Convención de Viena de 1993 sobre Derechos Humanos se discutió si los DDHH son universales teniendo en cuenta que el primer instrumento de Derechos Humanos, que en el marco de la ONU se efectúa en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Convención de Viena de 1993 se debatió lo siguiente:

¿Podemos hablar de universalidad? ¿Cada vez que se plantea algo como DDHH, se puede hacer que todos los países del mundo lo vean de igual manera?

Salvioli hace una separación, plantea que una cosa es el Relativismo Cultural y otra cosa son prácticas culturales, ósea los relativismos culturales son aceptables, pero las prácticas culturales pueden ser cuestionables.

En la Conferencia de Viena se establece que los DDHH son Universales.

MECANISMOS CONVENCIONALES

Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos / Tutela Convencional / Cuadro de Instrumentos, Órganos y Mecanismos de Supervisión

	TEMAS	INSTRUMENTOS	ÓRGANOS	MECANISMOS				
				I.	P.I.	D.E.E.	V.M.S.	V.C.D.
↑	1966 Civiles y Polit	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Comité de Derechos Humanos					
	1966 Mecanismo	- Protocolo Adicional I			P	AE		
	1989 Pena de muerte	- Protocolo Adicional II						
	1966 Económicos, Sociales y Cult	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales		P	P / AE	P / AE	
	2008 Mecanismo	- Protocolo Adicional I						
	1965 Discriminación Racial	Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial	Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial		AE			
	1979 Discriminación contra la Mujer	Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer	Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer		P		P / RE	
	1999 Mecanismos	- Protocolo Adicional I						
	1984 Lucha contra la Tortura	Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	Comité contra la Tortura.		AE	AE	RE	P
	1999 Mecanismo	- Protocolo Adicional I	Subcomité contra la Tort					
	1989 Infancia	Convención Internacional de los Derechos del Niño	Comité para los Derechos del Niño (y la Niña)		P*	P* / AE	P* / RE	
	2000 C. Armados	- Protocolo Adicional I						
	2000 Prostitución	- Protocolo Adicional II						
	1990 Trabajadores Migrantes y sus Familias	Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias	Comité para los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Familias		AE	AE		
	2006 Discapacidad	Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	Comité de los Derechos de las Personas con		P		P / RE	

Tenemos varias formas en que los Comités hacen valer los Derechos que están establecidos en los pactos. Estos mecanismos son:

- Informes
- Observaciones Generales→ La doctrina que elabora los comité. Son el modo en que debe ser interpretado el tratado según el comité. Periódicamente los Comités elaboran observaciones generales y dicen “Donde el pacto dice niño, debe interpretarse tal cosa”, es decir se trataría de una función consultiva que tienen los comités en el sentido de que interpretan los pactos.
- Denuncias Individuales→
- Visitas in Loco→ Previsto en la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
- Investigación→ Ejemplo cuando hay una violación a los DESC. Se puede pedir una investigación para que el Comité DESC investigue si en un país se está hambreando al pueblo.
- Denuncia de Estado c/ Estado.

Para explicar esto vamos a tomar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el cual crea el Comité de Derechos Humanos.

Los **informes** consisten en cuando un Estado se hace parte del pacto y después periódicamente tiene que presentar un informe, de cuáles son las medidas que ha tomado dicho Estado para darle cumplimiento a las Disposiciones del Pacto. Es decir que los Estados presentan un informe ante el Comité donde se demuestra que ha hecho el Estado para cumplir las obligaciones internacionales que adquirió al momento de ratificar el pacto. Estos informes presentados por los Estados, son evaluados por el comité, obviamente el comité no sólo evalúa los informes del Estado, sino que también tiene lo que se llama informe sombra. Los informes Sombra consisten en informes que generalmente presentan las ONG especializadas en DDHH. Cotejando los informes del Estado con los Informes sombra, el Comité puede tener una visión clara de cuál es la verdadera situación de los DDHH en un país X. Con todos estos informes, el Comité elabora un gran informe que presenta ante la AGNU, en el cual toma país por país y le efectúa recomendaciones.

Denuncias Individuales. Los requisitos para poder presentar una denuncia individual son:

1. Solamente pueden presentar una petición individual la víctima o su representante
2. Hay que denunciar a un Estado, y ese Estado para poder ser denunciado, en el caso del PIDCP tiene que cumplir dos requisitos:
 - Ser Parte del Tratado
 - Tiene que haber ratificado el protocolo adicional I, dado a que el sistema de Denuncias individuales en el PIDCP no está en el Pacto, sino que está en el Protocolo I.
3. Agotamiento de los recursos internos, recursos efectivos y eficaces. La jurisdicción universal es subsidiaria, primero hay que tratar de resolver el caso ante los tribunales nacionales.

4. No Duplicidad, no se puede plantear el mismo caso ante el sistema universal y el sistema interamericano.
5. A diferencia del Sistema Interamericano, acá no hay un plazo establecido pero si se habla de un plazo razonable, el cual es determinado por el mismo Comité.

Suponiendo que se dan todos estos requisitos, tenemos el intento y siempre que la circunstancias lo permitan, la solución amistosa. Si la solución amistosa no es posible o no se da, porque las partes así lo resuelven, sigue un procedimiento cuasi contencioso, donde cada parte podrá aportar pruebas y finalmente este proceso culmina con el dictado de una recomendación. Estas recomendaciones por Denuncias Individuales se meten en el informe general del Comité, es decir que en ese informe, donde el comité estudia los informes de los Estados, también va a haber un apartado para las resoluciones, lo que se resolvió en materia de Denuncias Individuales.

Las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, no son obligatorias.

MECANISMOS EXTRACONVENCIONALES

☐ **El Consejo de Derechos Humanos:**

Órgano extra convencional, creado por la Asamblea General, conformado por 47 estados (elegidos por la A.G.), que cambian cada 3 años, cuyo requisito es ser garante, comprometerse y luchar por los derechos humanos y estar distribuidos territorialmente. Dos procedimientos de protección:

- **Relatorías o grupos de expertos independientes:** Pueden ser temáticos o geográficos, su función es realizar un informe de una temática de cualquier país del mundo o referido a la situación de derechos humanos en un país o región específica. Este informe es presentado al Consejo el cual lo eleva a la Asamblea. Las situaciones de violaciones de derechos humanos se presentan a las relatorías.
 - **Un Examen Periódico Universal (EPU),** sobre todos los estados de la ONU. El consejo de derechos humanos se reúne 3 veces por año para efectuar el examen a 14 estados (42 por año). El representante del Estado expone la situación de derechos humanos de su Estado, mostrando los aspectos positivos y negativos, pidiendo apoyo a la comunidad internacional. El Consejo contrasta y evalúa el examen en base a lo convencional y los informe sombra. Luego realiza un informe remarcando el incumplimiento y haciendo recomendaciones, el cual es elevado a la Asamblea. Si el Estado no cumple el Consejo puede tomar diferentes medidas no vinculantes.
- ☐ **Alto Comisionado de Derechos Humanos:** es la cara visible y el órgano coordinador. Puede emitir informes.

Asilo y refugio

Asilo: Figura jurídica por la cual un Estado le concede protección a una persona que no es nacional suyo y que en el Estado de donde viene sufre algún tipo de persecución, por parte de las autoridades de ese Estado o de grupos de personas que han escapado del control del estado y por lo tanto, también la persiguen. Esta persona puede pedirla por dos motivos:

- Porque es perseguido por motivos religiosos, políticos, raciales.
- Por delito político, que es cuando se comete con una finalidad política, por ejemplo, alguien que quiere derrocar un gobierno, fracasa y entonces tiene que irse. (siempre procede, salvo que el delito en cuestión sea en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio)

Naturaleza jurídica del asilo

En primer lugar, la encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). En esta, la figura de asilo aparece como un derecho humano.

Luego, aparece otro instrumento legal, que es la resolución 2312 de la Asamblea General de la ONU sobre el asilo (1967). En un marco de procesos de descolonización que se dieron en la década del 60. Esta resolución no plantea al asilo como un derecho sino como una potestad facultativa del Estado, el Estado te da asilo si quiere, este dice si corresponde o no otorgarlo, si califica la cuestión como política o no (al tratarse de una cuestión política la

calificación por parte del estado va a depender mucho de la afinidad ideológica que esa persona tenga con el gobierno frente al cual pide asilo). Es decir, el Estado juzga, decide y califica.

¿Qué implica el derecho de asilo? cuando la persona finalmente va a un Estado asilante y obtiene el derecho de asilo, implica:

- La no devolución, es decir, el Estado que otorga el asilo se compromete a no mandarlo de nuevo al Estado donde lo persiguen
- Integración a la sociedad donde reside, conseguir trabajo, educación para sus hijos, asistencia social, etc.

Límite del asilo

- El estado asilante debe respetar la libertad de expresión de la persona que recibe el asilo. En caso de que la persona asilada utilice su libertad de expresión para provocar disturbios, el estado tiene derecho a revocar el asilo.

Clases de asilo

- **Neutral:** un país neutral brinda a las tropas de cualquiera de los Estados beligerantes en el marco de un conflicto armado. es decir, yo soy neutral en este conflicto, vos estas peleando el conflicto pero por x motivo terminas en mi territorio, bueno yo te doy asilo y protección. Por ejemplo, un caso de asilo neutral es el del avión Británico en Brasil.

Se encuentra regulado por el DIH

- **Territorial:** este es el más común, una persona cruza la frontera, es decir, sale de su Estado y entra a otro pidiendo el derecho de asilo

Ante este caso, vale todo lo planteado anteriormente.

En el ámbito latinoamericano tenemos la convención de Caracas del año 1954 sobre asilo territorial. (Argentina firma pero no ratifica, por lo tanto la única obligación que pesa sobre el Estado Argentino es no ir en contra del objeto y fin)

- **Diplomático:** esta es una costumbre latinoamericana, implica lo mismo que el territorial, es decir, una persona que busca asilo pero que no tiene tiempo de cruzar la frontera entonces se dirige a una embajada, buque o casa de un diplomático.

Como se resuelve la cuestión? Como la embajada tiene inmunidad diplomática, el Estado no puede entrar porque no tiene jurisdicción, entonces, el Estado que persigue a la persona asilada diplomáticamente le da lo que se llama un salvoconducto, que es un acuerdo entre estado que persigue y estado asilante, el cual consiste en un permiso para que la persona salga y pueda cruzar la frontera con la garantía de que no le va a pasar nada.

En el ámbito latinoamericano encontramos la Convención de Caracas del año 1954 sobre asilo diplomático (Argentina firmo y ratifico)

Refugio: figura que establece que se considera refugiada a toda persona que por tener un temor fundado, por cuestiones de índole religiosa, racial, política, no quiere o no puede volver. En este caso, la persona si o si tiene que cruzar la frontera, sino es desplazamiento interno

La diferencia con el asilo es que las personas que solicitan refugio es por una persecución en su condición de tal, no hay delito. Y También, que generalmente cuando hablamos de asilo son casos aislados, es una persona, en cambio, el refugio es masivo.

La regla sobre refugio es que el Estado que recibe refugiados en la medida de sus posibilidades debe recibirlos y rige el principio de no devolución, esta es la única obligación que asumen.

Quedan excluidos del refugio los que se van de su país por cuestiones económicas

Podemos encontrar la Convención internacional sobre refugio del año 1951, que buscaba resolver la situación de los refugiados que habían sufrido situaciones de refugio antes del 1 de Enero de ese año, osea todos los refugiados que había provocado la Segunda Guerra Mundial. Pese a todos los esfuerzos de la comunidad internacional, la cantidad de refugiados se multiplicó por miles, porque empezaron a estallar un montón de conflictos en otras partes del planeta, entonces este tratado sobre refugio que establecía dos cosas, refugiados

de Europa antes del 1 de Enero del año 1951, fue reformado por el protocolo de Nueva York del año 1967, en consonancia con la resolución de la ONU sobre asilo, que borró los límites tanto temporales como geográficos de la Convención, ya no importaba en que fecha se generaba la situación de refugio ni en qué continente

Al mismo tiempo la ONU creó el ACNUR que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Órgano encargado de velar por los derechos de los refugiados cuando van y solicitan el refugio. Vela por el cumplimiento de toda esta normativa tanto convencional como consuetudinaria y el que fiscaliza justamente que se cumpla el principio de no devolución.

Operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU

necesitan la autorización del consejo de seguridad de la ONU

marco de la guerra fría, el poder de veto del Consejo de seguridad no funcionaba, por lo tanto el secretario general de Naciones Unidas en los años 50, Dag Hammarsjoal, decidió crear una especie de operación militar en la cual los países estuvieran de acuerdo y no chocaran con el veto de ningún miembro permanente de la organización y que por lo tanto fueran operaciones militares pero que en lugar de que Naciones Unidas se entrometieron en el conflicto fueran operaciones de búsqueda de la paz, operaciones para tratar de mantener la paz, Dag Hammarsjoal, decía que estas se encontraban en el capítulo 6 y medio, el cual no existe, son parte del capítulo 6 y parte del capítulo 7.

consistían en un primer momento, en contingentes militares que iban en carácter de observadores. A partir de allí, se fueron desarrollando y especializando las misiones de paz de la ONU, y estas al irse especializando fueron adquiriendo distintos alcances.

Distintos tipos:

- peacekeeping → guardianes de la paz

misión de cascos azules, consiste en que en un conflicto armado se ha celebrado un alto al fuego, un tratado de paz, una tregua o puede haber una paz definitiva, pero como el territorio en disputa aún no fue resuelto a quién pertenece, para evitar que vuelva el conflicto, las tropas de Naciones Unidas se ubican en el medio de los dos beligerantes para salvaguardar la paz lograda.

No solamente hace falta el consentimiento del Consejo de Seguridad sino que también es necesario el consentimiento de las partes en conflicto porque sino no pueden entrar.

Solamente pueden utilizar el uso de la fuerza en casos de legítima defensa

- peacemaking → los que hacen la paz

Misión tanto militar como diplomática, porque lo acá se trata de lograr es un acuerdo para lograr frenar el conflicto armado, puede ser desde un tratado definitivo de paz hasta un alto al fuego. Busca una salida diplomática al conflicto.

- peacebuilding → constructores de la paz

Va a tomar una resolución del consejo de seguridad que dice que la paz no es solo la ausencia de guerra, la paz es una paz con calidad de vida, una paz digna, con derechos humanos, con garantías y libertades, por lo tanto, luego de producido el conflicto armado, muchas veces los territorios de los Estados quedan devastados, entonces su misión es no solamente llevar militares para dar seguridad sino que también va a llevar ingenieros para reconstruir toda la infraestructuras, va a llevar contadores para recuperar la economía del país, va a llevar abogados para restaurar todo el sistema de justicia, entre otros, con el fin de construir una paz con derechos.

- peaceenforcement → paz por la fuerza

algunos autores dicen que está discutido, que en realidad no es una OMP, sino que sería una operación de sanción en honor al capítulo VII

misión de la ONU pero donde, por mandato del consejo de seguridad, si en este caso, los miembros de esta organización están autorizados para hacer un uso hostil de la fuerza en primer término, es decir, no deben aguardar a recibir el ataque, pueden tirar primero.

generalmente estas misiones han terminado en fracasos o escándalos